

Vollmacht in Sachen

./.

wegen:

Die Vollmacht umfasst

1. Prozessführung (u.a. nach §§ 81 ff. ZPO) einschließlich der Befugnis zur Erhebung und Zurücknahme von Widerklagen;
2. Antragsstellung in Scheidungs- und Scheidungsfolgesachen zum Abschluss von Vereinbarungen über Scheidungsfolgen sowie zur Stellung von Anträgen auf Erteilung von Renten- und sonstigen Versorgungsauskünften;
3. Vertretung und Verteidigung in Strafsachen und Bußgeldsachen (§§ 302, 374 StPO) einschließlich der Vorverfahren sowie (für den Fall der Abwesenheit) zur Vertretung nach § 411 II StPO, mit ausdrücklicher Ermächtigung auch nach §§ 233 I, 234 StPO sowie mit ausdrücklicher Ermächtigung zur Empfangnahme von Ladungen nach § 145 a II StPO, zur Stellung von Straf- und anderen nach der Strafprozessordnung zulässigen Anträgen und von Anträgen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen, insbesondere auch für das Betragsverfahren;
4. Vertretung in sonstigen Verfahren auch bei außergerichtlichen Verhandlungen aller Art (insbesondere in Unfallsachen zur Geltendmachung von Ansprüchen gegen Schädiger, Fahrzeughalter und deren Versicherer);
5. Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und zur Abgabe und Entgegennahme von einseitigen Willenserklärungen (z.B. Kündigung).
6. Kostenerstattungsansprüche und andere Ansprüche des Auftraggebers gegenüber dem Gegner, der Justizkasse oder sonstigen erstattungspflichtigen Dritten, werden in Höhe der Kostenansprüche des beauftragten Rechtsanwalts an diesen angetreten, mit der Ermächtigung, die Abtretung im Namen des Auftraggebers dem Zahlungspflichtigen mitzuteilen. Von den Beschränkungen des § 181 BGB ist der Bevollmächtigte befreit.
7. Einholung sämtlicher Fahrzeugdaten sowie personenbezogener Daten bei der Informa HIS

Dem Auftraggeber ist bekannt, dass er die Kosten des Mandats, über welche er belehrt und informiert wurde, trägt, falls keine Deckungszusage durch die Rechtsschutzversicherung erfolgt. Der Bevollmächtigte ist berechtigt, einen Vorschuss für seine außergerichtliche und gerichtliche Tätigkeit zu verlangen.

Gemäß § 29 Abs. 1 ZPO ist der Sitz der Kanzlei als vertraglicher Erfüllungsort gleichzeitig Gerichtsstand für alle Ansprüche aus dem der Vollmacht zugrunde liegenden Rechtsverhältnis.

Soweit der Mandant dem beauftragten Rechtsanwalt einen Faxanschluss, Messengerdienste (WhatsApp u.ä.) oder eine E-Mail- Adresse mitteilt, erklärt er sich damit einverstanden, dass der beauftragte Rechtsanwalt ihm auch über diesen Kommunikationsweg mandatsbezogene Informationen, sowie Rechnungen übermittelt. Bei der Kommunikation über diese Kommunikationswege nimmt der Mandant in Kauf, dass Sicherheit der Daten vor unberechtigten Zugriffen gegebenenfalls nicht besteht. Die Vertraulichkeit der Kommunikation kann von dem beauftragten Rechtsanwalt insoweit nicht gewährleistet werden.

Der bevollmächtigte Rechtsanwalt ist berechtigt, seine Kostenansprüche gegen den Mandanten mit für den Mandanten eingehenden Zahlungen Dritter – auch aus anderen Mandatsverhältnissen – nach ordnungsgemäßer Rechnungsstellung zu verrechnen (Aufrechnung).

Die Abrechnung erfolgt grundsätzlich nach den Mindestgebühren des RVG nach Streitgegenstand, es sei denn, es wurde eine Honorarvereinbarung getroffen.

Der/Die Mandant/In hat die Datenschutzerklärung gelesen und verstanden.

Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auf Neben- und Folgeverfahren aller Art (z.B. Arrest und einstweilige Verfügung, Kostenfestsetzungs-, Zwangsvollstreckungs-, Interventions-, Zwangsversteigerungs-, Zwangsverwaltungs-, und Hinterlegungsverfahren sowie Konkurs- und Vergleichsverfahren über das Vermögen des Gegners). Sie umfasst insbesondere die Befugnis, Zustellung zu bewirken und entgegenzunehmen, die Vollmacht ganz oder teilweise auf andere zu übertragen (Untervollmacht), Rechtsmittel einzulegen, zurückzunehmen oder auf sie zu verzichten, den Rechtsstreit oder außergerichtliche Verhandlung durch Vergleiche oder Anerkenntnis zu erledigen, Geld, Wertsachen und Urkunden, insbesondere auch den Streitgegenstand und die vom Gegner, von der Justizkasse oder von sonstigen Stellen zu erstattenden Beträge entgegenzunehmen sowie Akteneinsicht zu nehmen. Die Vollmacht erstreckt sich in Prozesskostenhilfe- und Verfahrenskostenhilfverfahren nicht auf das Verfahren zur Überprüfung der PKH/VKH nach rechtskräftigem Abschluss des Hauptsacheverfahrens.

Unterschrift: Mandant

Ort/ Datum